

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/6352/25

הצעת חוק קידום הביטחון התזונתי בישראל, התשפ"ו–2025

פרק א': מטרה והגדרות

- מטרה
1. מטרת חוק זה לקדם את הביטחון התזונתי של תושבי מדינת ישראל כדי להבטיח לכל אדם נגישות בכל עת למזון בכמות מספקת ובאיכות הנדרשים להתפתחותו התקינה ולבריאותו.
- הגדרות
2. בחוק זה –
- "ארגון לחלוקת מזון" – כהגדרתו בסעיף 159 המזון;
- "ביטחון תזונתי" – כהגדרתו בחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א–2011¹;
- "חוק המזון" – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015²;
- "מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949³;
- "מזון עודף" – כהגדרתו בחוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט–2018⁴;
- "המשרד" – משרד הרווחה והביטחון החברתי;
- "נזקק" – כהגדרתו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958⁵;
- "עוסק במזון" – כהגדרתו בחוק המזון;
- "הקרן לשמירת הניקיון" – כמשמעותה בסעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984⁶;
- "רכז ביטחון תזונתי" – מי שהשר מינה לפי סעיף 7;

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 996.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 90.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

⁴ ס"ח התשע"ט, עמ' 10.

⁵ ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

⁶ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

"תוכנית הזנה" – אספקת מוצרי מזון למאכל אדם בלא תמורה או תמורת תשלום סמלי ;

"תקופת חירום" – מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, או אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.⁷

"השר" – שר הרווחה והביטחון החברתי.

פרק ב': נגישות למזון

אסדרה 3. (א) השר יפעל להעלאת רמת הביטחון התזונתי של תושבי ישראל, באמצעות אלה :

- (1) קביעת הרכב תקני של סל מזון בריא לנפש ;
 - (2) קידום תוכניות הזנה לנזקקים ותוכניות לחלוקת מזון לנזקקים בתדירות שבועית באמצעות ארגוני חלוקת מזון ;
 - (3) קידום תוכניות לנזקקים לעניין מיצוי זכויות והקניית כלים להתנהלות כללית בנושא מזון ;
 - (4) קביעת יעדים לקידום הביטחון התזונתי בישראל וגיבוש תוכניות ממשלתיות לעמידה בהם ;
 - (5) עידוד מי שעוסק במזון לתרום את המזון העודף שלו לארגון לחלוקת מזון ;
- (ב) לשם ביצוע הפעולות האמורות רשאי השר לעשות שימוש בכספי הקרן לשמירת הניקיון.

פרק ג': תוכניות התערבות

הרכב תקני של סל 4. (א) השר, בהיוועצות עם שר הבריאות, יקבע הרכב תקני של סל מזון בריא לנפש.

(ב) כל תוכנית, מענק או תמיכה ממשלתית בתחום חלוקת המזון או תוכניות הזנה, בין אם מופעלת על ידי משרד ממשלתי או רשות מקומית, תתבסס על ההרכב התקני של סל המזון שקבע השר על פי סעיף זה.

⁷ ס"ח התשי"א, עמ' 78.
⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

תוכניות לקידום
ביטחון תזונתי
לנוזקים

5.

(א) המשרד יפעיל, בשיתוף עם ארגונים לחלוקת מזון שלדעת השר הם נוגעים בדבר, תוכניות לחלוקת מוצרי מזון לנוזקים בתדירות שבועית (בסעיף זה – התוכניות), במסגרת התוכניות, יוענק סיוע פרטני למיצוי זכויות חברתיות, וישולבו תכנים הנוגעים להתנהלות כלכלית, ולניהול תקציב משק בית.

(ב) אלו יהיו מטרות התוכניות:

(1) צמצום היקף האוכלוסייה הסובלת מאי-ביטחון תזונתי;

(2) הנגשת מזון בריא לנוזקים;

(3) שיפור מצבם התזונתי והבריאותי של נוזקים;

(4) שיפור במצבם הכלכלי של הנוזקים מקבלי הסיוע.

(ג) המשרד יערוך אחת לשנה מחקר הבוחן את יעילות התוכניות והשפעתן על האוכלוסיות המנויות בסעיף קטן (ה) בשנה הקודמת למועד עריכת המחקר; השר יגיש את ממצאי המחקר לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת לא יאוחר מיום 31 במרץ בכל שנה לגבי השנה הקודמת.

(ד) תוכניות חלוקת המזון יכללו מענה ייעודי לצרכים התרבותיים, הבריאותיים והחברתיים של כל אחת מן הקבוצות המנויות בסעיף קטן (ה).

(ה) המשרד יתאים את התוכניות לחלוקת מזון לאוכלוסיות בעלות נגישות מוגבלת למזון כפי שיקבע השר, ובכלל זה לאלו:

(1) אזרחים ותיקים שאינם זכאים לתשלומים בשל פרישה מעבודה;

(2) צעירים חסרי עורף כלכלי;

(3) אנשים עם מוגבלות;

(4) משפחות שבראשן הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב–1992.⁹

פרק ד': מחקר ומדידה

קידום מחקר בנושא 6. המשרד ישלים, לא יאוחר מיום 30 ביוני בכל שנה, מחקר בתחום רמת הביטחון התזונתי בישראל, ובמסגרתו ייבחנו כל אלה:

(1) רמת הביטחון התזונתי בישראל, ובהשוואה למדינות העולם;

(2) ההרכב התקני של סל מזון בריא לנפש;

⁹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.

(3) רמת היעילות של התוכניות הממשלתיות שמטרתן להעלות את רמת הביטחון התזונתי בישראל.

פרק ה': רכז ביטחון תזונתי רשותי

רכז ביטחון תזונתי.7. השר ימנה מקרב עובדי משרדו רכז ביטחון תזונתי לכל רשות מקומית רשותי שבאחריותו יהיה לבצע את כל אלה:

- (1) ריכוז מידע אודות רמת הביטחון התזונתי ברשות המקומית;
- (2) קידום תוכניות הזנה מטעם הרשות המקומית להבטחת רמת ביטחון תזונתי נאותה בקרב תושבי הרשות.

פרק ו': תוכנית לאומית רב שנתית לביטחון תזונתי

תוכנית לאומית 8. בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, יגיש השר לאישור הממשלה, ולאחר שנועץ ברשות הלאומית למאבק בעוני, תוכנית לאומית רב-שנתית לקידום מטרותיו של חוק זה, שתכלול בין השאר, עניינים אלה:

- (1) יעדים להגדלת רמת הביטחון התזונתי בקרב תושבי ישראל אמצעים לעמידה בהם ומדדים להשגתם;
- (2) אמצעים להבטחת ביטחון תזונתי בתקופת חירום, לרבות גיבוש תוכניות פעולה לחלוקת המזון בתקופה כאמור, בתיאום עם רשויות מקומיות וארגונים לחלוקת מזון.

פרק ז': תקציב

תקציב 9. (א) תקציב לפעולות לפי חוק זה ייקבע בחוק התקציב השנתי, בסעיף תקציב המשרד; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.¹⁰
(ב) נוסף על התקציב כאמור בסעיף קטן (א), ישמשו כספי הקרן לשמירת הניקיון לתקצוב הפעולות לפי חוק זה.
(ג) השר יפרסם בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985,¹¹ מבחנים למתן תמיכה בארגונים לחלוקת מזון המבצעים חלוקת מזון לנזקקים.

פרק ח': הוראות שונות

דיווח 10. (א) השר ידווח לממשלה ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, עד 31 במרץ בכל שנה, על יישום הוראות חוק זה בשנה שקדמה לה, וכן על כל אלה:

¹⁰ ס"ח התשמ"ה, עמ' 70.
¹¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- (1) רמת הביטחון התזונתי במדינת ישראל ;
- (2) תהליכים, שינויים ומגמות במחקר בתחום הביטחון התזונתי בישראל ובעולם.
- (3) ממצאי המחקר שערך המשרד לפי סעיף 6.
- (ב) השר יפרסם את הדיווח באתר האינטרנט של המשרד.
11. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, ובכלל זה בעניינים אלה :
- (1) הגדרת תפקידי רכז הביטחון התזונתי ברשות המקומית ותחומי אחריותו ;
- (2) כללים ואמות מידה לפעולתו של ארגון לחלוקת מזון, בהתאם להוראות חוק זה ;
- (3) כללי מדידה ועדכון של ההרכב התקני של סל מזון בריא לנפש.
12. אין באמור בחוק זה כדי למנוע או להגביל משרד ממשלתי מלקדם או להפעיל תוכניות הזנה או חלוקת מזון, ולפעול בשיתוף עם ארגונים לחלוקת מזון, ככל שהנושא נמצא בתחום סמכותו.
13. בפקודת מס הכנסה¹², בסעיף 46, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :
- הכנסה
- תיקון חוק שמירת הניקיון
14. בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984¹⁴, בסעיף 10(ב), במקום "ולשיקומה וליישום" יבוא "ולשיקומה, ליישום" ובסופו יבוא "וכן למימון הפעולות לפי חוק קידום הביטחון התזונתי בישראל, התשפ"ה-2025".

¹² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

¹³ ס"ח התשע"ו, עמ' 90.

¹⁴ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

תיקון חוק ארוחה 15. בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005¹⁵ – יומית לתלמיד

(1) בסעיף 1 –

(א) לפני ההגדרה "בית ספר יסודי" יבוא:

"אזור עדיפות לאומית" – אזור עדיפות לאומית שהממשלה החליטה עליו לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009¹⁶; "

(ב) אחרי ההגדרה "גן חובה" יבוא:

"הרכב סל מזון בריא לנפש" – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק קידום הביטחון התזונתי בישראל, התשפ"ו-2025; "

(ג) בהגדרה "מוסד חינוך" אחרי "בחק לימוד חובה" יבוא "או מוסד חינוך ציבורי";

(ד) אחרי ההגדרה "מוסד חינוך" יבוא:

"מוסד חינוך ציבורי" – מוסד חינוך שהמדינה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין; "

(2) בסעיף 2א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) השר, הסכמת שר האוצר, יקבע הוראות להפעלת תוכנית ארוחה יומית בכל מוסדות החינוך הציבוריים, בהתאם להרכב תקני של סל מזון בריא לנפש, תוך מתן עדיפות לאזורי עדיפות לאומית ולאוכלוסיות מוחלשות, ובכפוף להוראות חוק התקציב השנתי. "

(3) בסעיף 3, במקום "מאוזן ומגוון שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבריאות" יבוא "שיקבע השר בהתאם להרכב סל המזון הבריא לנפש".

תיקון חוק עידוד 16. בחוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט-2018¹⁷, אחרי סעיף 2א יבוא:

תרומות מזון

¹⁵ ס"ח התשס"ה, עמ' 70.

¹⁶ ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

¹⁷ ס"ח התשע"ט, עמ' 10.

22. "חובת תרומת
עודפי מזון
שר הרווחה והביטחון החברתי, בהתייעצות עם שר
הכלכלה והתעשייה, שר החקלאות וביטחון המזון
ושר הבריאות, יקבע בתקנות הוראות לעניין חובת
יצרני מזון, יבואנים, משווקים ורשתות
קמעונאיות להעביר מזון ראוי לשימוש שאינו נמכר
או נצרך לארגונים לחלוקת מזון, וזאת בכפוף
להוראות חוק המזון."

ד ב ר י ה ס ב ר

זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על עקרונות החירות, הצדק והשוויון החברתי, וההכרה כי
על כל אדם להיות חופשי מחרפת רעב ומחסור בביטחון תזונתי. מזון הוא מצרך בסיסי אוניברסלי, הנחוץ
לקיום האדם והחי, אולם הוא אינו נגיש לכול.

על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי לשנת 2023, מעל לחצי מיליון משפחות בישראל חיות באי-ביטחון
תזונתי, כאשר מחציתן באי-ביטחון תזונתי חמור. עוד נמצא כי כ-5% מהאוכלוסייה מוותרים על ארוחה
חמה לפחות פעם ביומיים, בשל מצוקה כלכלית.

חובתה של מדינת ישראל להבטיח את הביטחון התזונתי לכלל אזרחיה מעוגנת הן בערכים מוסריים
ומדמותה של המדינה כיהודית ודמוקרטית והן ממארג הדינים הבין-לאומיים להן מחויבת. במסורת
היהודית נקבע: "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיד האביון. כי פתח תפתח את ידך לו,
והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו" (דברים, ט"ו, 7-8). דהיינו, שמירה על כבוד האדם והבטחת
תנאי קיום בסיסיים אינם באחריות הפרט בלבד, אלא גם באחריותה של המדינה.

במישור הבין-לאומי, סעיף 11 לאמנה הבין-לאומית לזכויות כלכליות, חברתיות
ותרבותיות (1966) קובע את הזכות של כל אדם לרמת חיים נאותה, לרבות מזון: "מדינות שהן צד באמנה
זו מכירות בזכות כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון.. המדינות כאמור ינקטו
צעדים מתאימים כדי להבטיח את מימוש הזכות האמורה.."; "מדינות שהן צד באמנה זו, מכירות
בזכותו הבסיסית של כל אדם להיות מוגן מפני רעב..". זכויות אלה הוכרו על ידי האו"ם ואושרו על ידי
מדינת ישראל בשנת 1991.

כמו כן, עמידה בתנאים הנדרשים להבטחת הביטחון התזונתי הפכה עד מהרה ליעד בין-לאומי מרכזי.
ועידת המזון העולמית (WFP) מטעם ארגון המזון והחקלאות (FAO) של האו"ם, קבעה כבר בשנת 1996
הגדרה מקיפה לביטחון תזונתי, לפיה: "לכל אדם הזכות לנגישות פיזית וכלכלית סדירה כל העת, לכמות
מספקת של מזון בריא ומזין המתאים להעדפותיהם וצרכיהם התזונתיים, שיאפשר קיום חיים פעילים
ובריאם".

מדינות רבות כבר עיגנו את הזכות למזון בחוק – ביניהן בריטניה, הודו, ברזיל, אקוודור ודרום
אפריקה – והפעילו תוכניות לאומיות רחבות להבטחת מזון בריא ומספק. מחקר של ארגון ה-FAO בדק
כמאתיים חוקות לאומיות ומצא שהכרה מפורשת של הזכות למזון לכל אדם מעוגנת ב-22 מדינות; הכרה
מפורשת של הזכות למזון לקבוצות ספציפיות (ילדים, גימלאים, קשישים, אסירים וכו') נמצאה ב-17
מדינות; הכרה בזכויות ילדים לזכויות תזונתיות נמצאה ב-11 מדינות (דוח ועדת איצקוביץ, 2011). אולם
לעומתן, בישראל טרם נחקק חוק יסוד או חוק רגיל המקנה זכות למזון או מטיל אחריות מערכתית על

המדינה להבטחת ביטחון תזונתי לאזרחיה.

בשנה האחרונה נרשמה עלייה מדאיגה של כ-28% במספר הפניות לארגון פתחון לב – אחד הארגונים המרכזיים בישראל הפועלים בתחום הביטחון התזונתי – בבקשות לקבלת סיוע במזון. הנתון החרוג הזה, המבטא את עומק המשבר הכלכלי-חברתי, מדגיש את הצורך הממשי בעיגון חוקי ומערכתי של אחריות המדינה בתחום.

מטרתה של הצעת החוק היא לתקן את המצב הקיים, באמצעות קביעת עקרונות ברורים לזכות למזון ולביטחון תזונתי, ובאמצעות בניית תשתית ממשלתית ותפעולית לתוכניות התערבות. בין השאר מוצע לקבוע סל מזון בריא תקני לנפש שיהיה מחייב בכל תוכנית או תמיכה ממשלתית; להפעיל תוכניות שבועיות לחלוקת מזון הכוללות סיוע במימון זכויות והדרכה להתנהלות כלכלית; להנגיש מענה מותאם לאוכלוסיות מוחלשות כמו אזרחים ותיקים ללא פנסיה, צעירים בעוני, אנשים עם מוגבלות ונשים חד-הוריות; ולבסוף – לקדם חקיקה ותקנות שיחייבו את תעשיית המזון לתרום עודפי מזון ראויים לחלוקה לנזקקים.

הצעת החוק נועדה להבהיר כי ביטחון תזונתי אינו חסד – אלא זכות בסיסית. ביסוד ההצעה עומדת ההבנה כי פתרון מערכתי ומבוסס יעדים תוצאתיים נדרש כחלק ממחויבות מוסרית וחברתית קבועה של המדינה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל (פ/5711/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ו (08.12.2025)